Legionellenschutz

Pflichten & Maßnahmen im Mehrfamilienhaus

Wann sind Untersuchungen erforderlich?
Praxisbeispiele & Prävention

28. Februar 2026

Agenda

- Rechtsgrundlagen & Trigger
- Pflichten im Regelbetrieb
- Überschreitung des TMW
- Praxisbeispiele
- Prävention & Hygiene
- Sanktionen & Bußgelder

Rechtsgrundlagen & Anwendbarkeit

Wann gilt §31 TrinkwV?

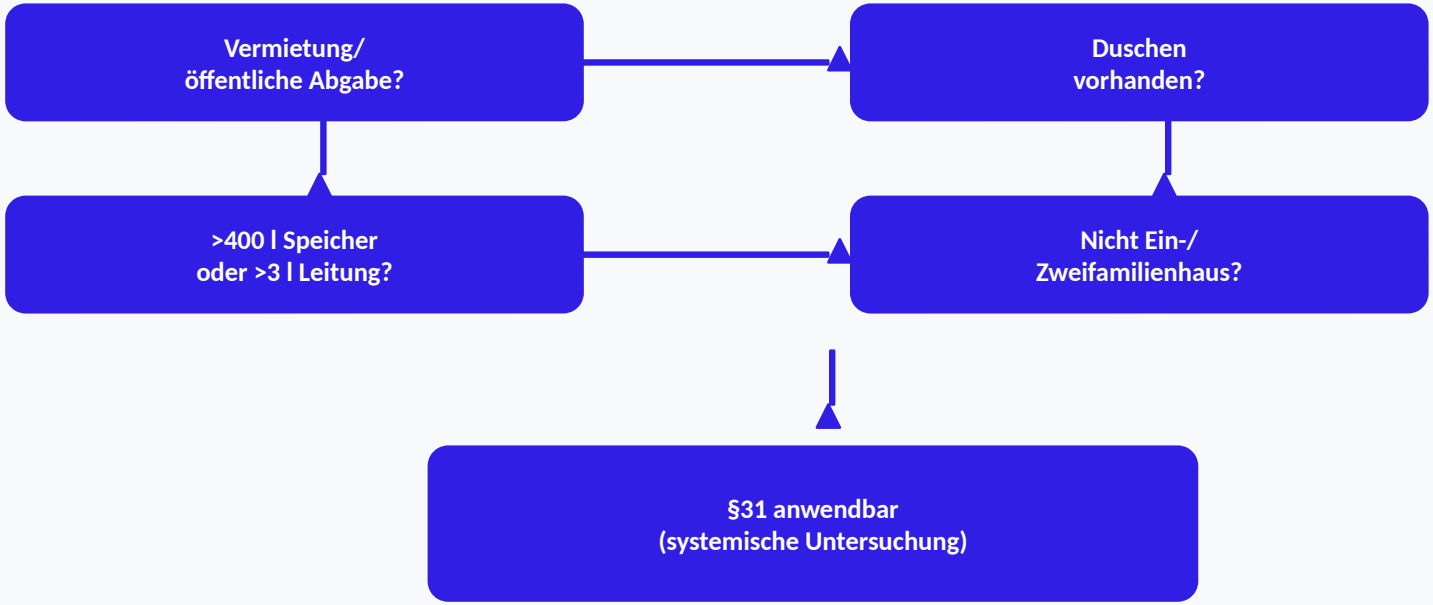
Vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein: **1. Vermietung oder öffentliche Abgabe von Trinkwasser, 2. Speicher >400 l oder Rohrinhalt >3 l (ohne Zirkulation), 3. Duschen oder Vernebelungseinrichtungen und 4. kein Ein-/Zweifamilienhaus.**

Kriterium	Beschreibung	Unser Fall
Gewerbliche/öffentliche Tätigkeit	Vermietung, Hotel, Praxis etc.	Ja – 3 von 4 Wohnungen vermietet
>400 l Speicher oder >3 l Leitung	Mehr als 400 l Speichervolumen oder Rohrinhalt >3 l	Speicher 400 l, daher >3 l Leitung prüfen – wahrscheinlich Ja
Duschen/Vernebelung	Duschen, Whirlpools, Sprinkler	Ja – Duschen vorhanden
Nicht Ein-/Zweifamilienhaus	Ausnahme für 1–2 Familien	Ja – 4 Wohneinheiten

Ein 400-l-Speicher erfüllt die Voraussetzung erst bei Überschreitung; das Leitungskriterium ist daher entscheidend.

[1] [2]

Entscheidungsbaum – Gilt §31 TrinkwV?



Wenn eine Frage mit Nein beantwortet wird, endet der Pfad – §31 ist nicht anwendbar.

[3] [4]

Pflichten im Regelbetrieb

HOMEPLUS.

Tatbestandscheck & Dokumentation

Prüfen und dokumentieren, ob Vermietung, Duschen und technische Kriterien vorliegen.

Labor beauftragen

Zugelassene Untersuchungsstelle inkl. Probennahme beauftragen.

Erstuntersuchung

Bei Neubauten innerhalb von 3–12 Monaten (§31 Abs.4).

Wiederholprüfung

Alle 3 Jahre (gewerblich) oder jährlich (öffentlich).

Archivierung

Ergebnisse unverzüglich festhalten, 10 Jahre aufbewahren.

Die Untersuchung muss stets bei bestimmungsgemäßem Betrieb durchgeführt werden; Probennahme nach UBA-Empfehlung.

[5] [6] [7]

Überschreitung des technischen Maßnahmenwerts

TMW: 100 KBE/100 ml – kein Gesundheitsgrenzwert, sondern Auslöser für Maßnahmen

Anzeige Gesundheitsamt

Unverzügliche Meldung; Laboranzeige nach §53 und eigene Anzeige nach §51

Ursachenklärung & Risikoabschätzung

Ortsbegehung und Bewertung nach aaRdT; schriftliche Risikoanalyse gemäß UBA-Empfehlung

Maßnahmen umsetzen

Thermische Desinfektion, hydraulische Optimierung, Filtern oder weitere aaRdT-Maßnahmen

Verbraucher informieren

Mieter sofort über Befund und Nutzungshinweise (z. B. Duschverbot) unterrichten

Die Risikoabschätzung und Maßnahmen müssen dokumentiert und 10 Jahre aufbewahrt werden.

[8] [9] [10] [11]

Prävention & Hygiene

Temperatur halten

Warmwasser auf mind. 50 °C (55 °C bei Großanlagen) halten; Kaltwasser unter 20 °C.

Stagnation vermeiden

Alle Zapfstellen täglich nutzen; selten genutzte Leitungen wöchentlich spülen.

Richtige Dimensionierung

Keine überdimensionierten Speicher oder Leitungen; Leitungslängen begrenzen.

Technische Hygiene

Leitungen isolieren, Totleitungen entfernen und Wassertemperaturen überwachen.

Hygienisch duschen: hohe Temperaturen und regelmäßige Nutzung verhindern Legionellenbildung.

[12] [13]

Praxisbeispiele

Einfamilienhaus (500 l)

Selbst bewohnt; Duschen vorhanden.

Nicht anwendbar

4-Familienhaus (400 l)

3 Mietwohnungen; Leitung >3 l.

Prüfung nötig – Intervall 3 Jahre

6-Parteienhaus (500 l)

Vermietung; Speicher >400 l.

Prüfung nötig – Intervall 3 Jahre

Gästehaus (300 l)

Öffentliche Nutzung; Leitung >3 l.

Prüfung jährlich

3-Familienhaus (250 l)

Alle Wohnungen selbst genutzt.

Nicht anwendbar

[14] [15]

2-Familienhaus (350 l)

Beide Wohnungen eigengenutzt.

Ausnahme – nicht anwendbar

Viessmann-Lösungen zur Legionellenprävention

Vitotrans 353 PBMA

Frischwasser-Modul mit Plattenwärmetauscher

Bereitet Trinkwasser nach Durchlaufprinzip – keine Speicherung

Minimiert Legionellenbildung(www.heizbude.de)

Vitocell 100-E + Vitotrans 353

Heizwasser-Pufferspeicher (ab 400 l)

Mit Vitotrans 353 zur hygienischen Trinkwassererwärmung

Reduziert Stagnation & Legionellenrisiko(www.heizbude.de)

Vitotrans 300

Hochleistungs-Frischwasserstation für grosse Anlagen

On-Demand-Betrieb mit hoher Durchflussleistung

Sanitärfunktion erhitzt Wasser >90 °C zur Keimabtötung(www.viessmann-us.com)

Wärmepumpe mit Hygieneprogramm

Hält das Wasser eine Stunde lang über 60 °C

Steuerbar per ViCare-App; Leitungen nach Abwesenheit spülen

Nur bei neuen Vitocal-Modellen verfügbar(viessmann.zendesk.com)

[21] [22] [23] [24]

Produktempfehlungen für Praxisbeispiele

Fall	Empfohlene Lösung	Begründung
Einfamilienhaus (500 l, eigengenutzt)	Wärmepumpe mit Hygieneprogramm oder Vitotrans 353	Keine Pflicht – freiwilliger Einsatz einer Wärmepumpe mit Hygieneprogramm gewährleistet Legionellenfreiheit; alternativ kleines Frischwasser-Modul
4-Familienhaus (400 l, >3 l Leitung)	Vitocell 100-E + Vitotrans 353	Systemische Prüfung verpflichtend; Pufferspeicher mit Frischwasserstation liefert hygienisches Warmwasser ohne Stagnation
6-Parteienhaus (500 l)	Vitotrans 300 oder mehrere Vitotrans 353	Hoher Warmwasserbedarf – Hochleistungsstation oder kaskadierte Module sichern Durchfluss und Legionellenfreiheit
Gästehaus / Hotel (300 l, öffentlicher Betrieb)	Vitotrans 300 + Hygieneprogramm	Jährliche Prüfung – leistungsstarke Station mit Sanitisationsfunktion und Hygieneprogramm erfüllt hohe hygienische Standards
3-Familienhaus (250 l, Eigennutzung)	Vitotrans 353 oder Wärmepumpe	Nicht prüfpflichtig; auf Wunsch ermöglicht ein Frischwasser-Modul hygienische Warmwasserbereitung ohne Speicher
2-Familienhaus (350 l, Eigennutzung)	Keine spezielle Lösung erforderlich	Ausnahme für Ein-/Zweifamilienhäuser – hygienische Nutzung durch Temperaturhaltung und regelmäßigen Gebrauch ausreichend

Empfehlungen richten sich nach Gebäudegröße, Nutzungsart und individuellem Komfortbedarf.

[21] [22] [23] [24]

Sanktionen & Bußgelder

Untersuchungspflicht missachtet

Verspätete oder fehlende Legionellenprüfung verstößt gegen §31/§44 TrinkwV.

Keine Risikoabschätzung

Bei Erreichen des TMW keine Risikoanalyse oder Maßnahmen nach §51/§52 eingeleitet.

Mieter nicht informiert

Verbraucher werden nicht rechtzeitig über Legionellenbefund und Nutzungsbeschränkungen aufgeklärt.

Dokumentationspflicht verletzt

Protokolle werden nicht unverzüglich erstellt oder 10 Jahre archiviert (§44).

Bußgeldrahmen: bis zu 25.000 € *(§73 Abs.2 IfSG)*

[16] [17]

Fazit & Quellen

- §31 TrinkwV gilt nur bei Vermietung/öffentlicher Abgabe, warmem Speicher >400 l oder Rohrinhalt >3 l, Duschen sowie Gebäuden >2 Wohneinheiten.
- Regelmäßige systemische Untersuchungen: alle 3 Jahre (gewerblich) bzw. jährlich (öffentlich); erste Prüfung 3–12 Monate nach Inbetriebnahme.
- Bei Überschreitung des TMW sofort Anzeige, Ursachenklärung, Risikoabschätzung, Maßnahmen und Mieterinformation.
- Vorbeugung: warme Wassertemperatur halten, Stagnation vermeiden, Leitungen korrekt dimensionieren und hygienisch betreiben.

• TrinkwV 2023 (Gesetze im Internet)• BMG – Trinkwasserverordnung & Legionellen• UBA-Empfehlungen (2025)• DVGW – Legionellen im Trinkwasser

Bleiben Sie Legionellenfrei – mit Wissen und Prävention.

[18] [19] [20]